අංක ර් 5 දරණ දෙපාර්තමේන්තු නියෝගය

ප්‍රසිද්ධ පෙරහැරවල් හා රැස්වීම්

ප්‍රසිද්ධ පෙරහැරවල් හා රැස්වීම් මෙහෙයවීම හා පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් පැවැත්විය යුතු පාලනය සම්බන්ධ නීතිය වර්ෂ 1947 අංක 22 දරණ පොලිස් (සංශෝධන) ආඥාපනතේ දක්නා ලැබේ.

සංගීතයෙන් තොර පෙරහැරවල්

1. ප්‍රසිද්ධ පෙරහැරක් පවත්වන කෙනකු හෝ පවත්වන අය ඒ සඳහා පොලිසියෙන් අවසර පත්‍රයක් ලබා ගත යුතු ය යි නියම කරන නීතියක් නැත. ඔවුන් විසින් කළ යුතු එක ම දේ නම්, කිසියම් නාගරික ප්‍රදේශයක තමන් පෙරහැරක් යෑමට හෝ පෙරහැරක් පැවැත්වීමට අදහස් කරන වග පෙරහැර ආරම්භ කිරීමට පැය 6ක් වත් කලින් පෙරහැර ආරම්භ වන ස්ථානයට වඩා ම ළඟ පොලිස් ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියාට දැනුම් දීමයි.

මහා නගර සභාවක, නගර සභාවක හෝ සුළු නගර සභාවක පාලන සීමාවට අයත් ප්‍රදේශයක් 'නාගරික ප්‍රදේශය' යන්නෙන් අදහස් වේ.

2. මෙසේ නියම කර ඇත්තේ එම පෙරහැර නිසා සාමය කඩකිරීමකට හෝ මහජන නොසන්සුන්කම් ඇති වීමට ඉඩ ඇද්ද යනු එම ප්‍රදේශය භාර අධිකාරිට හෝ සහකාර අධිකාරිට සලකා ගත හැකි වනු සඳහා ය. පොලිස් නිලධාරියකු පෙරහැරක් තහනම් කිරීම සාධාරණ වන්නේ එක ම කරුණක් උඩ ය. එනම් මහජන සාමය පවත්වා ගැනීම සඳහා එසේ කිරීම අවශ්‍ය වීම ය.

3. මෙසේ හෙයින්, පෙරහැරක් තහනම් කිරීමට පළමු, ගෑසට් කළ නිලධාරීන් ඉතා ම පරීක්ෂා වෙන් කරුණු සලකා බැලිය යුතු ය. ඔවුන් එවැනි තීරණයක්. ගැනීමට පළමු, පැවැත්වෙන බව දැනුම් දී ඇති පෙරහැරක් සම්බන්ධයෙන් එසේ ක්‍රියා කිරීමට තමන් පොළඹවන හේතු ගැන පරීක්ෂා වෙන් කරුණු සටහන් කර ගත යුතු ය. ඇතැම් විට එම ගැසට් කළ නිලධාරියාට ඒ තහනම යුක්ති සහගත බව උසාවියක් ඉදිරියේ ඔප්පු කරන්නට සිදු විය හැකි හෙයින් මෙසේ සටහන් කර තබා ගැනීම අවශ්‍ය ය.

4. උදාහරණයක් වශයෙන්, ඉදින් විරුද්ධ දේශපාලන හෝ ආගමික පක්ෂ දෙකකට අයත් වූවන් එක ම මාර්ගයක, එක ම වේලාවට වාගේ පෙරහැරවල් දෙකක් යෑමට අදහස් කර ඇති බවට දන්වීමක් කර ඇති විටක පෙරහැරවල් දෙක අතර ගැටුමක් ඇති වෙති යි බියක් ඇත් නම්, එම පෙරහැරවල් සහමුලින් ම නවත්වා දැමීමට ඒ බිය ම ප්‍රමාණවත් ය. තවද, ඉදින් පෙරහැරක් එම පෙරහැරකරුවන්ගේ ආගමට හෝ දේශපාලන අදහස්වලට විරුද්ධ පිරිසකගේ රැස්වීමක් පසු කර යෑමට නියම ව ඇතොත් පෙරහැර සහමුලින් ම තහනම් කිරීමට හෝ රැස්වීම පැවැත්වෙන තැන මග හරවා පෙරහැර වෙනත් පාරකින් යවන්නට එය ද සෑහෙන හේතුවක් වන්නේ ය.

5. ළඟ ම පොලිසියට දන්වා තැබිය යුතු ය යි නියමයක් නිබීම නිසා, අවසර පත්‍රයක් ලබා ගැනීම අනවශ්‍ය කාරණයක් වේ. සාමය කඩ කිරීමකට හෝ මහජන නොසන්සුන් කමක් ඇති වීමට ඉඩ ඇතැ යි සැලකෙන පෙරහැරක් තහනම් කිරීමට පොලිසියට බලය ඇති හෙයිනි.

6. තව ද පෙරහැර සහමුලින් ම තහනම් කරනු වෙනුවට පෙරහැර සංවිධානය කරන හෝ එයට සහභාගි වන තැනැත්තාට හෝ තැනැත්තන්ට, මහජනයා අතර සාමය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සේ තමාට පෙනී යන යම් කොන්දේසි පැනවීමට ගැසට් කළ නිලධාරියකුට පිළිවන. මේවා ධවජ, පතාක, ලාංඡන ආදිය ගෙන යෑම, පෙරහැර යා යුතු පාර යන මේ ආදී කරුණු සම්බන්ධ කොන්දේසි විය හැකි ය. පනවන ලද කොන්දේසි මේ මේ යයි දක්වීම සඳහා, දැනට භාවිතයේ ඇති 98 දරන පොලිස් පෝරමය පාවිච්චි කළ යුතු ය.

7. ඉහත සඳහන් ආඥාපනතේ 75 ඒ වගන්තියෙන් නියමිත පරිදි ළඟ ම පිහිටි පොලිස් ස්ථානයට දන්වීමක් නො කළ පෙරහැරක් සංවිධානය කරන, නැත හොත් එම පෙරහැරක් සංවිධානය කිරීමට හෝ රැස් කිරීමට ආධාර වශයෙන් යම් ක්‍රියාවක් කරන සෑම කෙනෙක් ම වරදක් කළාහු වෙති. එසේ ම තහනම් කළ පෙරහැරක් සංවිධානය කරන, තහනම් කළ පෙරහැරකට සහභාගි වන, නැත හොත් පොලීසියෙන් පනවා ඇති කොන්දේසි උල්ලංඝනය කොට ක්‍රියා කරන සෑම කෙනෙක් ද වරදක් කළාහු වෙති.

8. තහනම් හෝ ප්‍රතිශේධ නියෝගයක් නිතර ම අධිකාරී හෝ සහකාර අධිකාරී කෙනකු විසින් ම දිය යුතු ය. හැකි ඉක්ෂ්‍ර ම පිළිවෙළින් අධිකාරී හෝ සහකාර අධිකාරී හමු ව අවශ්‍ය තත්ත්ව ඔහුගේ උපදෙස් විමසීම පෙරහැර සම්බන්ධයෙන් දැන්වීම ලැබූ නිලධාරියා අයත් කාර්යය වන්නේ ය.

සංගීතය සහිත පෙරහැරවල්

1. වීදිවල සංගීත විශේෂයක් පැවැත්වීමට අවසර පත්‍රයක් අවශ්‍ය ය. 98 දරන පොලිස් පෝරමයේ ලියා අධිකාරී හෝ සහකාර අධිකාරී විසින් අවසර පත්‍රය නිකුත් කළ හැකි ය.

2. පොලිස් නිලධාරියකු නාගරික ප්‍රදේශයක සංගීතය සහිත ව පෙරහැරක් යනු දුටුවොත් බලපත්‍රයක් නිකුත් කර ඇත් නම් ඔහු පෙරහැර නියමිත මාර්ගයේ ගමන් කරවිය යුතු ය; එසේ ම බලපත්‍රයේ කොන්දේසි පිළිපදින්නට සැලැස්විය යුතු ය. පිට පළාත්වල හා ගම්බද ප්‍රදේශවල නම්, අධිකාරීන්, සහකාර අධිකාරීන් හා පොලිස් ස්ථානවල කාර්ය භාර නිලධාරීන් ද නුවණින් විමසා කටයුතු කළ යුතු ය. ගම්බද ව කෙරෙන බෙර දවුල් ගැසීම්, පන්සල්වලට පෙරහැරවල් යෑම් යන මේ කටයුතුවලින් අවහිරයක්, පීඩාවක්, සාමය කඩ වීමක් සිදු නොවන හෙයින් නියමයක් වශයෙන් ඊට බාධා කිරීම අවශ්‍ය නො වේ.

ආගමික පෙරහැරවල්

සංගීතය සහිත ආගමික පෙරහැරකට අවසර පත්‍රයක් දෙන විට, අතර මග පූජනීය ස්ථාන ඇති බවත්, සංගීතය නැවැත්වීමෙන් එම ස්ථානවලට හිසී ගෞරවය දක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බවත් (එවැනි ස්ථාන ඇතොත්) අවසර පත්‍ර නිකුත් කරන නිලධාරියා විසින් පෙන්වා දිය යුතු ය. මේ බව අවසර පත්‍රයේ ද සටහන් කළ යුතු ය. සංගීතය සහිත ආගමික පෙරහැරකට අවසර පත්‍රයක් දෙන විට, මෙම නියෝගය අනුව, 98 දරන පොලිස් පෝරමයේ (ඒ) දරන කොන්දේසිය කපා හැරිය යුතු ය.

පෙරහැරවල් ඇතුන් ගෙන යෑම

පෙරහැරවල ඇතුන් ගෙන යෑම සඳහා අවසර පත්‍ර නිකුත් කරන බලපත්‍ර අධිකාරී ආණ්ඩුවේ ඒජන්තතුමා ය. මද කිපුණු මුල් අවධියේ හෝ අවසාන අවධියේ සිටින ඇතුන් ආගමික හෝ වෙනත් පෙරහැරවල ගෙන යෑමට ඉඩ නො දිය යුතු ය. මද කිපුණු හෝ නො දමුණු ගති ඇති ඇතුන්—විශේෂයෙන් ම නාගරික ප්‍රදේශවල ආගමික හා වෙනත් පෙරහැරවල ගෙන යෑමට පෙරහැර සංවිධායකයන් කිසි සේත් ම ඉඩ නො දිය යුතු බව බලපත්‍ර අධිකාරීන් ඔවුන්ට තේරුම් කර දීම ඉතා ම අවශ්‍ය ය.

ප්‍රසිද්ධ රැස්වීම් හා සභා

1. ප්‍රසිද්ධ රැස්වීම් හා සභා පැවැත්වීමේ දී පොලිස් අවසර පත්‍රයක් ලබා ගැනීමට නඩා පොලිසියට කල් ඇති ව දැනුම් දීමටවත් නීතියෙන් නියම කර නැත. එහෙත් (වර්ෂ 1947 අංක 22 දරන ආඥා පනතේ 76 වැනි වගන්තියෙන් අර්ථ නිරූපණය කර ඇති) කිසියම් ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක පැවැත්වෙන පෙරහැර හා සභා රැස්වීම් සියල්ලක් ම හැසිරවීමටත්, එම පෙරහැරවල් ගමන් ගත යුතු මාර්ග හා පියමං විය යුතු වේලාවල් නියම කිරීමටත් සාමය කඩ කිරීමක් වෙති යි සැක කරන්නට හේතු ඇති විට, දෙළොස් දෙනකු හෝ ඊට වැඩි ගණනක් සිටින පිරිස්වලට විසිර යන්නට නියම කිරීමටත් උපපරීක්ෂක තත්ත්වය නො අඩු පොලිස් නිලධාරීන්ට පොලිස් ආඥාපනතේ 76 වැනි වගන්තියෙන් බලය ලැබේ. තවද මෙම සභා රැස්වීම් හා පෙරහැරවල් පැවැත්වෙන අවස්ථාවලත්, මහජනයා පුදපූජා පවත්වන වේලාවට පූජනීය ස්ථාන අවටත්, මාර්ග, විදි, මහ පාරවල්, ගොඩ බසින තැන් යන මේවා යේ බෙහෙවින් සෙනග එකතු වන අවස්ථාවල හා ඒ තැන් අවහිර වීමට ඉඩ ඇති විටත් එම අවහිර මග හැරවීමට හා සියලු ම ප්‍රසිද්ධ ස්ථානවල සාමය පවත්වා ගැනීමටත් මෙම වගන්තියෙන් සියලු ම පොලිස් නිලධාරීන්ට නියම වේ.

2. ප්‍රසිද්ධ රැස්වීමකට හෝ පෙරහැරක් පැවැත්වෙන අවස්ථාවක හෝ පැමිණ සිටින කෙනකු දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 315 වැනි වගන්තියේ සඳහන් දරුණු හෝ අන්තරායදායක ආයුධයක් ළඟ තබා ගෙන සිටීම වර්ෂ 1947 අංක 22 දරන ආඥාපනතේ 76 ඒ වගන්තියේ ප්‍රකාර වරදක් වේ.

3. එසේ ම කිසියම් කෙනකු ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක දී හෝ ප්‍රසිද්ධ රැස්වීමක දී, සාමය කඩ කිරීමේ අභිප්‍රායෙන් හෝ සාමය කඩ කිරීමට ඔග පෑදෙන අන්දමින්, තර්ජනාත්මක, පරිභවකාරී හෝ නින්දා සහගත වචන පාවිච්චි කිරීම හෝ ඒ අන්දමින් හැසිරීම ද එම වගන්තිය යටතේ ම වරදක් වේ.